



PUTUSAN
Nomor 1261 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DOMINIKUS DESI, bertempat tinggal di Dusun Wawo Sumba, RT/RW 001/001, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Damasenus Dhail Silli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “Yohanes Damasenus Dhail Silli, S.H. & Rekan”, beralamat di Jalan Durian Ende, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **LUGERUS ERING**, bertempat tinggal di Wawo Sumba, Desa Wolotopo Timur, Ndona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur;
2. **WILHELMUS RABU**, bertempat tinggal di Wawo Sumba, Desa Wolotopo Timur, Ndona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mikael O.L Prambasa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “Prambasa Justitia”, dahulu beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, RT 002/RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sekarang beralamat di Jalan Eltari RT 002/RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sulung yang sah dari Dogo Woge;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, yang terletak di Dataran Mbu'u, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, seluas $\pm 16.930 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Syaiful dan Perkampungan "Nua Kota" Onelako Desa Manulondo;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Sawu, jurang dan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan kali mati;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat dalam proses sertifikasi atas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp602.000.000,00 (enam ratus dua juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt/2023



1. *Exeption Error in Persona;*
2. *Exeption Obscuur Libel;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ende untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum Killa Da memiliki 4 (empat) orang anak dari perkawinannya dengan almarhumah Mbagho, yakni Rabu Killa, Geke Killa, Kado Killa, Laka Killa;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris Killa Da yang Sah dari keturunan Rabu Killa;
4. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah bagian barat kali/sungai yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah tanah ulayat suku Killa Da;
5. Menyatakan hukum bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga serta memiliki nilai pembuktian yang kuat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ende telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN End, tanggal 25 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa Killa Da memiliki 4 (empat) orang anak dari perkawinannya dengan Mbagho yakni Rabu Killa, Geke Killa, Kado Killa, dan Laka Killa;
- Menyatakan hukum bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sah dan berharga serta memiliki nilai pembuktian sepanjang alat bukti tersebut telah diperiksa di persidangan dan senyatanya sesuai dengan aslinya;
- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT KPG, tanggal 23 Mei 2022;

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.End, tertanggal 25 Februari 2022 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa Killa Da memiliki 4 (empat) orang anak dari perkawinannya dengan Mbagho yakni Rabu Killa, Geke Killa, Kado Killa, dan Laka Killa;
- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2021/PN End, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor 70/PDT/2022/PT KPG, dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat saat ini Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat saat ini Pemohon Kasasi adalah ahli waris sulung yang sah dari Dogo Woge;
3. Menyatakan bahwa Penggugat saat ini Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, yang terletak di Dataran Mbu'u, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, seluas $\pm 16.930 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Syaiful dan Perkampungan "Nua Kota" Onelako Desa Manulondo,
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu,
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Sawu, jurang dan tanah milik Penggugat,
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan kali mati,
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat saat ini Para Termohon Kasasi menghalang-halangi Penggugat saat ini Pemohon Kasasi dalam proses sertifikasi atas tanah obyek sengketa milik Penggugat saat ini Pemohon Kasasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat saat ini Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt/2023



6. Menghukum Para Tergugat saat ini Para Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat saat ini Pemohon Kasasi sebesar Rp602.000.000,00 (enam ratus dua juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat Rekonvensi saat ini Pemohon Kasasi, dengan menyatakan gugatan rekonvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi saat ini Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau: bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, tidak terbukti Penggugat adalah anak satu-satunya atau anak tunggal dari Bonefasius Dogo dan Mbasi, akan tetapi Penggugat masih memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang saudara kandung, yaitu bernama De'e, Antonia Damai, Bilbina Diba, Katharina Piki, Matheus Da'o, Maria Deke, Martina Dio dan Daniel Deve;

- Bahwa terbukti dalam perkawinan antara Killa Da dengan Mbagho telah lahir empat orang anak, yaitu Rabu Killa, Geke Killa, Kado Killa dan Laka Killa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DOMINIKUS DESI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DOMINIKUS DESI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para
pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt/2023